

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2535/2533

นายเกษม พันธุ์ระวงศ์

โจทก์

บริษัทเนชั่นแนลไทย จำกัด

จำเลย

บริษัทเนชั่นแนลไทย จำกัด จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 54

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 234

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า รับเป็นอุทธรณ์จำเลยเฉพาะข้อ 5.1, 5.2 และข้อ 5.5 ส่วนอุทธรณ์ข้อ 5.3 และ 5.4 เป็นอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 54 จึงไม่รับจำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายกล่าวคือในข้อ 5.3 และข้อ 5.4 ว่า ศาลแรงงานกลางตีความในเอกสารหมาย จ.1, จ.3 และ จ.4 ไม่ถูกต้อง เพราะเอกสารดังกล่าวไม่มีข้อความหรือหลักฐานใดยืนยันว่าจำเลยได้สั่งให้โจทก์ทำงานล่วงเวลาและตามบัตรลงเวลาที่ไม่อาจยืนยันได้ว่าโจทก์ได้ทำงานล่วงเวลาให้จำเลย อีกทั้งการที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาว่าโจทก์ได้ทำงานในวันหยุดนั้น ก็มีได้หยิบยกอ้างพยานหลักฐานใดมายืนยันว่า จำเลยสั่งโจทก์ทำงานในวันหยุดวันใด จึงเป็นการชั่งน้ำหนักพยานที่ไม่ชอบและเป็นการตีความเอกสารโดยใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยคลาดเคลื่อนต่อพยานหลักฐาน โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 55)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าล่วงเวลาจำนวน109.33 บาท และค่า
ทำงานในวันหยุดจำนวน 54.67 บาท ให้แก่โจทก์จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่ง
ไม่รับอุทธรณ์บางข้อดังกล่าว(อันดับ 48)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 52)

คำสั่ง

ได้รวมสั่งคำร้องนี้ในคำร้องขอถอนอุทธรณ์ของจำเลยแล้ว

ได้รวมสั่งคำร้องนี้ในคำร้องขอถอนอุทธรณ์ของจำเลยแล้ว

(ก้าน อันนันทน์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ